LOGIQUE & PRINCIPES
劳动法逻辑骨架

Droit du travail français
Squelette doctrinal pour la révision

Pour chaque principe : logique + article(s) + jurisprudence
每个原则：逻辑 + 支撑条文 + 关键判例

Comment utiliser ce document 使用方法

L'examen autorise les annexes contenant les textes et les arrêts. Inutile de mémoriser le contenu littéral. Ce qui compte, c'est la **logique sous-jacente** : pourquoi telle règle existe, comment elle s'articule avec les autres, dans quelle situation elle s'applique. Pour chaque principe :
考试老师会提供条文和判例。重要的不是背原文，而是 底层逻辑：为什么这条规则存在，如何与其他规则衔接，何时适用。每个原则给出：

- Une **énonciation** concise du principe. 原则的简明陈述。
- La **logique** : pourquoi cette règle ? quel équilibre est en jeu ? 逻辑：为什么这条规则？背后的平衡是什么？
- Le ou les **articles** qui le supportent (notamment ceux fournis en annexe). 支撑条文（特别是附件中常给出的）。
- La ou les **jurisprudences** qui l'ont précisé. 阐明该原则的判例。
- Une **application type** en cas pratique. 案例分析中的典型应用。

Sommaire 目录

I. **Architecture du droit du travail** – les 5 oppositions fondamentales 劳动法架构 – 5 大对立
II. **Logique 1 – Identification : quand le droit du travail s'applique-t-il ?** 识别：何时适用劳动法
III. **Logique 2 – Sources et hiérarchie des normes** 规则渊源与层级
IV. **Logique 3 – Naissance de la relation : recrutement & formation** 关系产生：招聘与订立
V. **Logique 4 – Vie de la relation : pouvoirs vs droits** 关系存续：权力 vs 权利
VI. **Logique 5 – Modification : où s'arrête le pouvoir, où commence le contrat ?** 变更：权力与合同的边界
VII. **Logique 6 – Fin de la relation : justification, procédure, sanction** 关系终止：理由、程序、制裁
VIII. **Synthèse : les 7 fils logiques transversaux** 综合：7 条贯穿性逻辑线

I. ARCHITECTURE DU DROIT DU TRAVAIL
劳动法架构

I. Les 5 oppositions fondamentales 5 大对立

Toute la matière du droit du travail s'organise autour de **cinq couples d'opposition**. Chaque cas pratique sollicite au moins l'un d'eux. Identifier le bon couple, c'est déjà la moitié de la réponse.
劳动法的全部内容围绕五对对立组织。每个案例都至少涉及其中之一。识别正确的"对立"，等于完成一半答题。

title=Les 5 couples d'opposition / 五对对立

Opposition	Pôle 1	Pôle 2
Qualification	Salarié (subordination)	Indépendant (autonomie)
Volonté vs réalité	Étiquette donnée par les parties	Conditions de fait
Pouvoir vs liberté	Pouvoir de direction de l'employeur	Droits et libertés du salarié
Contrat vs unilatéral	Modification du contrat (accord requis)	Changement des conditions (unilatéral)
Fond vs forme	Cause réelle et sérieuse (substance)	Procédure (formalisme)

title=Logique générale 总体逻辑

Pourquoi le droit du travail existe-t-il ? 为什么存在劳动法?

Le contrat de droit civil suppose des parties **égales** qui négocient librement. Mais le rapport employeur-salarié est **structurellement déséquilibré** : le salarié a besoin d'un revenu, l'employeur dispose du pouvoir économique.
民法合同假定双方平等自由协商。但雇主-雇员关系结构性不平等：雇员需要收入，雇主掌握经济权力。

⇒ Le droit du travail **rééquilibre** cette relation par un **ordre public protecteur du salarié**, qui :

- **limite** le pouvoir de l'employeur (test de proportionnalité, interdictions),
- **impose** des procédures formelles (procédure de licenciement, RI),
- **sanctionne** sévèrement les abus (nullité, indemnités, pénal).

⇒ 劳动法通过保护雇员的公共秩序重新平衡这一关系：限制雇主权力（比例测试、禁止），强加程序（解雇程序、内部规章），严惩滥权（无效、赔偿、刑事）。

Conséquence philosophique : chaque règle de droit du travail peut être lue comme une **réponse à un déséquilibre**. Si vous comprenez quel déséquilibre est en jeu, vous comprenez la règle.
哲学结论：劳动法每条规则都可解读为对某种失衡的回应。理解失衡，就理解规则。

II. LOGIQUE 1 – IDENTIFICATION
识别：何时适用劳动法

II. Logique 1 – Quand le droit du travail s'applique-t-il ? 何时适用劳动法?

title=Question fondamentale 根本问题

Le droit du travail **ne protège que les salariés**. Avant toute autre analyse, il faut donc déterminer si la personne en cause **est** un salarié ou non. Si oui, tout le droit du travail s'applique. Si non, on relève du droit civil ou du droit commercial.
劳动法只保护雇员。任何分析之前，必须先判断当事人是否雇员。是 → 适用全部劳动法；否 → 仅民法或商法。

Principe 1 – Le contrat de travail repose sur 3 éléments 劳动合同 3 要素

title=Énoncé

Le contrat de travail suppose **trois éléments cumulatifs** :

1. Une **prestation de travail**.
2. Une **rémunération**.
3. Un **lien de subordination**.

Le **lien de subordination** est l'élément **déterminant** : c'est lui qui distingue le salarié de l'indépendant. Les deux premiers existent aussi dans la prestation de services.
劳动合同需累积满足 3 要素：劳动给付、报酬、从属关系。从属关系是决定性要素。

title=Logique

Pourquoi la subordination est-elle décisive ? Parce que c'est elle qui crée le **déséquilibre** de pouvoir : celui qui obéit à des ordres et qui peut être sanctionné est dans une situation faible ⇒ il a besoin de la protection du droit du travail. À l'inverse, celui qui décide de son organisation est autonome ⇒ il relève du droit civil/commercial (rapport entre égaux).
为什么从属关系是决定性的？因为它造成权力失衡：服从指令、可能被处罚的人处于弱势 → 需要劳动法保护。自主者属于民商法（平等关系）。

title=Jurisprudence définitionnelle

Cass. soc. 13 nov. 1996, *Société Générale*, n°94-13.187

« Le **lien de subordination** est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'**autorité d'un employeur** qui a le pouvoir de :

- **donner des ordres et des directives**,
- **contrôler l'exécution** du travail,
- **sanctionner les manquements** de son subordonné.

Le travail au sein d'un **service organisé** peut constituer un *indice* du lien de subordination lorsque l'employeur **détermine unilatéralement** les conditions d'exécution du travail. »
从属关系的特征：在雇主权力下劳动，雇主有指令权 + 控制权 + 制裁权。在组织化服务中劳动且雇主单方面决定执行条件，构成从属关系的指标。

title=Application 应用

Test pratique : pour qualifier une relation, examiner **4 indicateurs** : 实务测试：审查 4 个指标：

1. Y a-t-il **ordres / directives** précises ? (consignes, instructions)
2. Y a-t-il **contrôle** ? (reporting, supervision)
3. Y a-t-il **pouvoir de sanction** ?
4. La personne est-elle intégrée à un **service organisé** ? (équipe, locaux, horaires fixes)

Si **majorité** des indices = oui ⇒ subordination ⇒ contrat de travail. 若多数指标 = 是 → 从属关系 → 劳动合同。

Principe 2 – Les conditions de fait priment sur l'étiquette 事实 > 标签

title=Énoncé

La qualification d'un contrat **ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties**, **ni de leur volonté exprimée**, mais **des conditions de fait** dans lesquelles l'activité est exercée.
合同定性不取决于双方给的名称和表达的意愿，而取决于活动执行的事实条件。

title=Logique

Si l'étiquette suffisait, l'employeur pourrait toujours échapper au droit du travail en écrivant « contrat de prestation de services » au lieu de « contrat de travail ». **Le droit du travail serait vide**. La règle de la primauté des faits est donc une **règle anti-fraude** indispensable.
若标签可决定一切，雇主只需在合同上写" 服务给付" 就能逃避劳动法 → 劳动法将形同虚设。事实优先规则是反规避规则。

title=Jurisprudence

Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane*, n°98-40.572

« L'existence d'une relation de travail **ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention** mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. »
劳动关系的存在不取决于双方意思表示或合同名称，而取决于活动执行的事实条件。

title=Application typique

Mots déclencheurs : « *freelance* », « *auto-entrepreneur* », « *travailleur indépendant* », « *consultant* », « *statut* de... ».

Réflexe : ignorer l'étiquette → examiner le faisceau d'indices de Société Générale 1996 → qualifier sur les faits.
触发词："freelance"、"auto-entrepreneur" 等。反应：忽略标签 → 用 Société Générale 1996 证据束 → 按事实定性。

title=Boucle logique I – Identification

Subordination (principe 1) répond à la question *« quand ? »*.
Conditions de fait (principe 2) répond à la question *« comment vérifier ? »*.
Ensemble, ces deux principes verrouillent l'entrée dans le droit du travail.
从属关系回答" 何时"。事实条件回答" 如何核实"。两者共同锁定进入劳动法的入口。

III. LOGIQUE 2 – SOURCES & HIÉRARCHIE
规则渊源与层级

III. Logique 2 – Pluralité des sources et règle de faveur 渊源多元 + 有利原则

Principe 3 – Le droit du travail a une pluralité de sources 渊源多元

title=Énoncé

Le droit du travail combine des sources **publiques** (Constitution, traités, loi, règlement, jurisprudence) et des sources **privées** (conventions collectives, accords d'entreprise, règlement intérieur, usages, contrat individuel).
劳动法结合公法渊源（宪法、条约、法律、行政规章、判例）与私法渊源（集体公约、企业协议、内部规章、惯例、个人合同）。

title=Logique

Le droit du travail régule des **réalités très diverses** : grandes entreprises industrielles vs PME artisanales, secteur public déguisé vs start-up. Aucune règle uniforme n'est adaptée. La **pluralité** permet la flexibilité ; la **hiérarchie** garantit la protection minimale.
劳动法规制差异极大的现实（大型工业 vs 小作坊、伪国企 vs 创业公司）。统一规则不合适。多元保证灵活性，层级保证最低保护。

Sources publiques 公法渊源**:**

- **Constitution** – Préambule de 1946 (droits sociaux : emploi, grève, syndicat).
- **Traités internationaux** – OIT, CEDH (**art. 8** – vie privée).
- **Loi** – Code du travail (Partie L = loi, R/D = règlement).
- **Jurisprudence** – Chambre sociale de la Cour de cassation (rôle créateur fondamental).

Sources privées 私法渊源**:**

- **Conventions collectives** (négociées au niveau de la branche).
- **Accords d'entreprise** (négociés en interne avec syndicats).
- **Règlement intérieur** (acte unilatéral de l'employeur).
- **Usages d'entreprise** (pratiques répétées créant obligation).
- **Engagements unilatéraux** de l'employeur.
- **Contrat individuel de travail**.

Principe 4 – Règle de faveur : la norme la plus protectrice s'applique 有利原则

title=Énoncé

En cas de conflit entre normes, on applique la **règle la plus favorable au salarié** (*principe de faveur*). Cette règle peut être supérieure ou inférieure dans la hiérarchie classique : ce qui compte, c'est son contenu protecteur.
规则冲突时，适用对雇员最有利的规则（有利原则）。该规则在传统层级中可能更高或更低，关键在于其保护内容。

title=Logique

La hiérarchie civiliste classique (Constitution > traité > loi > règlement > contrat) reflète une logique **hiérarchique pure**. Le droit du travail y ajoute une logique **téléologique** : protéger le salarié. Si une convention collective ou un contrat offre plus que la loi, c'est cette norme qui s'applique. La loi pose un **plancher**, pas un plafond (sauf exceptions, dites « *lois d'ordre public absolu* »).
古典层级反映纯层级逻辑。劳动法增加目的逻辑：保护雇员。若集体公约或合同给予比法律更多 → 适用前者。法律设底线非天花板（绝对公共秩序例外）。

title=Application

Lecture-réflexe : si un sujet mentionne « la convention collective prévoit X » et « le Code du travail prévoit Y », il faut comparer X et Y et appliquer la règle la plus favorable au salarié.
反应：题目同时提到集体公约和劳动法 → 比较两者，适用对雇员最有利者。

Principe 5 – L'ordre public protecteur 保护性公共秩序

title=Énoncé

Certaines règles du droit du travail sont d'**ordre public absolu** : on ne peut pas y déroger, même par accord du salarié. Elles forment un **noyau intangible** de protection.
劳动法某些规则属绝对公共秩序：即使经雇员同意也不能违反，构成不可变更的保护核心。

title=Logique

Pourquoi imposer une protection même au salarié qui « accepte » d'y renoncer ? Parce que le **déséquilibre de pouvoir** fait douter de la liberté du consentement. Un salarié qui « renonce » à son droit aux congés payés sous pression économique n'est pas vraiment libre. L'ordre public protège le salarié **contre lui-même**, contre une renonciation forcée.
为什么即使雇员" 同意" 也不能违反？因为权力失衡使同意的自由性受质疑。" 自愿" 放弃带薪假的雇员可能是被经济压力逼迫。公共秩序保护雇员免受被迫放弃。

Exemples de règles d'ordre public absolu : salaire minimum (SMIC), durée maximale du travail, repos hebdomadaire, congés payés, règles anti-discrimination, droit de grève, droit syndical.
绝对公共秩序举例：最低工资、最长工时、周休、带薪假、反歧视、罢工权、工会权。

IV. LOGIQUE 3 – NAISSANCE DE LA RELATION
关系产生：招聘 + 订立

IV. Logique 3 – Recrutement : liberté encadrée 招聘：受限的自由

title=Tension fondamentale 核心张力

Au stade du recrutement, l'**employeur** jouit d'une **liberté d'embauche** (il choisit qui il recrute) ; mais le **candidat** doit être protégé contre :

- les **discriminations**,
- les **questions intrusives**,
- les **méthodes opaques** de sélection,
- les **fuites** d'informations personnelles.

招聘阶段，雇主有招聘自由，但候选人须受保护——免受歧视、侵入式询问、不透明选拔、个人信息泄露。

Principe 6 – Information limitée à la pertinence 信息限于相关性

title=Énoncé

Les informations demandées au candidat doivent avoir un **lien direct et nécessaire** avec l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
向候选人索取的信息必须与岗位或职业能力有直接且必要的关联。

title=Logique

Si l'employeur peut tout demander, il peut filtrer indirectement sur des critères discriminatoires (situation de famille, religion, origine). La règle de pertinence est un **garde-fou** : seules les informations *utiles à apprécier l'aptitude* sont permises.
若雇主可问任何事，就能间接基于歧视性标准（家庭状况、宗教、种族）筛选。相关性规则是安全栅：仅允许评估能力的相关信息。

title=Article

Art. L.1221-6 – « Les informations demandées **ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles**. Ces informations doivent présenter un **lien direct et nécessaire** avec l'emploi proposé. »

Principe 7 – Transparence + Confidentialité 透明 + 保密

title=Énoncé

Le candidat doit être **informé préalablement** des méthodes utilisées (tests, mises en situation, etc.). Les résultats sont **confidentiels**.
候选人须事先获知所用方法（测试、模拟等）。结果保密。

title=Article

Art. L.1221-8 – « Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des **méthodes et techniques d'aide au recrutement** utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont **confidentiels**. Les méthodes [...] doivent être **pertinentes** au regard de la finalité poursuivie. »

title=Application

Trois questions à poser : 要问 3 个问题：

1. Le test/la question présente-t-il un **lien direct** avec l'emploi ? 与岗位直接关联?
2. Le candidat a-t-il été **informé préalablement** ? 是否事先告知?
3. Les résultats restent-ils **confidentiels** ? 结果是否保密?

Si une seule réponse est non ⇒ la méthode est illicite. 任一答案为否 → 方法违法。

Principe 8 – Interdiction des discriminations 禁止歧视

title=Énoncé

Aucune décision (recrutement, sanction, licenciement, promotion, etc.) ne peut être fondée sur un **motif prohibé** appartenant à une liste limitative légale.
任何决定（招聘、处罚、解雇、晋升等）不得基于法定列举的禁止动机。

title=Logique

La liste des motifs prohibés correspond aux **caractéristiques personnelles** dont la discrimination crée des inégalités structurelles dans la société (sexe, origine, etc.). L'interdiction protège **l'égalité** comme valeur supérieure, supérieure à la liberté contractuelle de l'employeur.
禁止动机列表对应造成社会结构不平等的个人特征。禁止保护平等这一更高价值，凌驾于雇主的合同自由。

title=Articles principaux

Art. L.1132-1 – liste générale des motifs prohibés (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, religion, opinions politiques, activités syndicales, état de santé, handicap, lanceur d'alerte, etc.).

Art. L.1142-1 – discrimination spécifiquement liée au sexe, à la situation de famille, à la grossesse (offre d'emploi, refus d'embauche, mutation, etc.).

title=Application

Mots-clés : *« interroger sur la grossesse »*, *« volonté d'avoir des enfants »*, *« religion »*, *« origine »*, *« âge »*, *« orientation sexuelle »*.
Toute question sur ces sujets en recrutement = discrimination prohibée. Sanction : nullité de la décision + dommages-intérêts + sanctions pénales (jusqu'à 3 ans + 45 000 €).
触发词：怀孕、生育意愿、宗教、种族、年龄、性取向。招聘中提此类问题 = 禁止歧视。

V. LOGIQUE 4 – VIE DE LA RELATION
关系存续：权力 **vs** 权利

V. Logique 4 – L'équilibre pouvoirs / droits 权力 / 权利平衡

title=Logique architecturale 架构逻辑

Pendant la vie du contrat, deux pôles **en miroir** structurent la matière :

1. **Les pouvoirs de l'employeur** : direction, contrôle, sanction, normatif.
2. **Les droits fondamentaux du salarié** : vie privée, expression, santé.

Le pouvoir et les droits ne sont pas en *conflit binaire* : ils se rencontrent à travers un **test commun**, le test de proportionnalité de l'**art. L.1121-1**.
合同存续期间，两极镜像组织全部内容：（1）雇主权力（指挥、控制、制裁、规章），（2）雇员基本权利（私生活、表达、健康）。两者不是二元冲突，而是通过共同测试（L.1121-1 比例原则）相遇。

Principe 9 – L'employeur a 4 pouvoirs 雇主 4 项权力

title=Énoncé

L'employeur dispose de **quatre pouvoirs** sur les salariés :

1. **Pouvoir de direction** – donner des ordres, des consignes.
2. **Pouvoir réglementaire** – édicter des normes générales et permanentes (RI).
3. **Pouvoir de contrôle et de surveillance** – vérifier l'exécution.
4. **Pouvoir disciplinaire** – sanctionner les manquements.

雇主有4 项权力：指挥权、规章权、控制监督权、纪律权。

title=Logique

Ces quatre pouvoirs sont les **conséquences directes du lien de subordination** : ce qui définit le salarié (subordination), c'est précisément l'autre face de ce que peut l'employeur (les 4 pouvoirs). Vous ne pouvez pas être salarié sans subir ces pouvoirs ; et l'employeur ne peut les exercer que sur ses salariés.
4 项权力是从属关系的直接后果：定义雇员的（从属）正是定义雇主能做什么的（4 项权力）的反面。无法既是雇员又不受这些权力支配；雇主只能对雇员行使。

Principe 10 – Test universel : justification + proportionnalité 通用测试：正当性 + 比例原则

title=Énoncé – THE règle pivot 枢纽规则

Toute mesure de l'employeur **restreignant les droits ou libertés du salarié** doit satisfaire **deux conditions cumulatives** :

1. **Justification** par la nature de la tâche à accomplir.
2. **Proportionnalité** au but recherché.

雇主任何限制雇员权利或自由的措施必须累积满足：(1) 由任务性质证明；(2) 与目的相称。

title=Logique – pourquoi ce test est central

Tous les conflits pouvoir/liberté se résolvent par ce test. Il **condense** la philosophie protectrice du droit du travail : on ne peut limiter les droits du salarié que si *(a) il y a une vraie raison liée au travail* et *(b) on n'utilise pas un canon pour tuer un moustique*. Le second volet (proportionnalité) implique **toujours** de chercher des **moyens moins attentatoires**.
所有权力/自由冲突由此测试解决。浓缩了劳动法的保护哲学：限制雇员权利只能在 (a) 与工作有真实联系 + (b) 不用大炮打蚊子。第二关始终要找更不侵入的手段。

title=Article-mère du droit du travail

Art. L.1121-1 – « **Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.** »

title=Article relais (RI)

Art. L.1321-3, 2° – « Le règlement intérieur ne peut contenir : [...] des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées [...]. »

⇒ Articule **L.1121-1** avec le règlement intérieur : ce qui est interdit en général l'est aussi dans le RI.

title=Application – méthode universelle

Pour chaque restriction de liberté (fouille, surveillance, dress code, contrôle internet, etc.) : 对每项自由限制：

1. **Identifier le but** : protéger les biens ? la santé ? l'image ? 识别目的：保护财产？健康？形象？
2. **Test 1 – Justification** : ce but est-il lié à la nature de la tâche ? Si oui → premier volet OK. 测试 **1** ——正当性：与任务性质相关？
3. **Test 2 – Proportionnalité** : la mesure est-elle adaptée, nécessaire, équilibrée ? Existe-t-il **moins attentatoire** ? 测试 **2** ——比例原则：措施适当、必要、平衡？是否有更不侵入手段？
4. Conclure : *si l'un des deux tests échoue, la mesure est illicite*. 结论：任一测试不通过 → 措施违法。

Principe 11 – Information préalable du contrôle 控制的事先告知

title=Énoncé

Aucun dispositif de contrôle ou de surveillance ne peut être utilisé contre un salarié si celui-ci n'en a pas été **informé préalablement**.
未事先告知雇员的任何控制或监控装置不得用于对其不利。

title=Logique

Surveiller secrètement un salarié, c'est créer une **asymétrie d'information** qui aggrave le déséquilibre de pouvoir. La transparence permet au salarié de connaître les règles du jeu, donc de **consentir** à sa subordination en connaissance de cause.
秘密监控造成信息不对称，加剧权力失衡。透明使雇员知道游戏规则，从而知情同意从属关系。

title=Article

Art. L.1222-4 – « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »

Principe 12 – Vie privée même au travail 工作中也有私生活

title=Énoncé

Le salarié **conserve sa vie privée** dans l'entreprise. L'employeur ne peut accéder aux **éléments personnels** (clé USB personnelle, dossier marqué « personnel », correspondance privée) sauf circonstances exceptionnelles (risque ou trouble particulier, présence du salarié).
雇员在企业中保留私生活。雇主不得查阅个人物品（私人 U 盘、标记"personnel" 的文件夹、私人通讯），除非特殊情况。

title=Texte de référence

CEDH art. 8 – « Toute personne a droit au respect de sa **vie privée et familiale**, de son **domicile** et de sa **correspondance**. »

La jurisprudence française applique cet article au lieu de travail : le bureau, l'ordinateur, les communications du salarié relèvent partiellement de la vie privée. 法国判例将该条适用于工作场所：办公室、电脑、通讯部分属于私生活。

Distinction clé : 核心区分：

- **Vie privée** = sphère intime (CEDH art. 8). 私生活= 私密领域。
- **Vie personnelle** = tout ce qui n'est pas vie professionnelle (mariage, opinions politiques publiques, loisirs). 个人生活= 所有非职业生活（婚姻、公开政治立场、休闲）。

La protection s'étend à la **vie personnelle** (concept plus large), pas seulement à la vie privée stricto sensu.
保护扩展到个人生活（更广义概念），不限于狭义私生活。

Principe 13 – Obligation de sécurité de l'employeur 雇主的安全义务

title=Énoncé

L'employeur a une **obligation de protéger la santé et la sécurité** des salariés. Cette obligation est **de moyens renforcée** : il doit prendre toutes les mesures préventives nécessaires.
雇主负有保护雇员健康与安全的义务。该义务为强化的手段义务：必须采取一切必要预防措施。

title=Logique

Le salarié subordonne sa force physique et mentale à l'employeur. Sa santé est l'instrument même du travail. La protéger est donc **consubstantielle** au contrat. La logique préventive (avant l'accident) prime sur la logique réparatrice (après).
雇员将体力脑力服从雇主。健康是工作工具本身。保护健康与合同同质。预防（事故前）逻辑优先于救济（事故后）。

title=Articles

Art. L.4121-1 et s. – principes généraux de prévention.

title=Jurisprudence fondatrice

Cass. soc. 28 février 2002, série amiante – l'employeur a une « obligation de sécurité de résultat » envers ses salariés exposés à l'amiante.

Évolution récente (2015-2017) : l'obligation est maintenant qualifiée d'« obligation de moyens renforcée » – l'employeur doit prouver qu'il a pris toutes les mesures de prévention possibles.
2002 年石棉系列判决：雇主对接触石棉雇员负" 结果义务"。近年（2015-2017）演变为" 强化的手段义务"——雇主必须证明已采取一切预防措施。

VI. LOGIQUE 5 – MODIFICATION DU CONTRAT
变更：权力与合同的边界

VI. Logique 5 – Où s'arrête le pouvoir, où commence le contrat ? 权力与合同的分界

title=Tension fondamentale

Pendant la vie du contrat, l'employeur veut s'**adapter** (mutation, nouvelles fonctions, baisse de salaire en crise) ; le salarié veut la **stabilité** de ses conditions initiales.

Tout le droit de la modification consiste à tracer la **frontière** entre :

- ce qui relève du **contrat** ⇒ **accord du salarié** requis ;
- ce qui relève du **pouvoir de l'employeur** ⇒ décision **unilatérale**.

合同存续期间，雇主想调整，雇员想稳定。变更法的全部内容是划清边界：合同范畴 → 需雇员同意；雇主权力范畴 → 单方决定。

Principe 14 – Distinction contrat / conditions de travail 合同 / 工作条件之分

title=Énoncé

	Modification du contrat	Changement des conditions
Objet	Élément essentiel	Élément annexe
Régime	Accord du salarié obligatoire	Décision unilatérale
Refus du salarié	Légitime, jamais fautif	Constitue une faute (insubordination)
Sanction du refus	Renoncer ou licencier (motif = motif du refus)	Mesure disciplinaire possible

title=Logique

Pourquoi cette distinction ? Parce que le contrat est **l'expression du consentement initial** ; toucher à un élément **essentiel** suppose un nouveau consentement. Mais l'employeur a aussi besoin d'une **souplesse opérationnelle** pour les éléments **annexes** (horaires d'équipe, méthodes de travail). Sans cette souplesse, l'entreprise serait paralysée.

为什么要区分？合同是初始同意的表达；触及核心要素需要新同意。但雇主对附属要素（团队时间表、工作方法）需要运营灵活性，否则企业瘫痪。

title=Arrêt fondateur

Cass. soc. 10 juillet 1996, *Le Berre* – pose la distinction structurante :

- Ce qui relève du **contrat** ne peut être modifié que d'un commun accord.
- Ce qui relève du **pouvoir de l'employeur** peut être changé unilatéralement.

Le Berre 1996：奠定结构性区分。

Liste des éléments essentiels (= contrat) :

- **Rémunération** (montant, mode de calcul, structure).
- **Qualification professionnelle**.
- **Temps de travail** (durée, configuration).
- **Lieu de travail** (sauf si clause de mobilité valable et activée).

Éléments annexes (= conditions de travail, modifiables unilatéralement) :

- Horaires précis (si pas modification substantielle).
- Affectation à un service / équipe.
- Outils, méthodes de travail.
- Mutation dans le secteur géographique (si clause de mobilité).

Principe 15 – Le refus n'est jamais fautif 拒绝从不构成过错

title=Énoncé

Lorsque l'employeur propose une modification du contrat, le **refus du salarié n'est jamais fautif**. L'employeur ne peut le sanctionner pour ce refus.
雇主提议修改合同时，雇员的拒绝从不构成过错。雇主不得因拒绝处罚他。

title=Logique

Si le refus était fautif, le « consentement » serait factice (dire oui pour ne pas être sanctionné = pas un vrai consentement). Cette règle protège la **liberté contractuelle effective** du salarié.
若拒绝构成过错，”同意”将虚假化（怕处罚而说是 = 非真同意）。该规则保护雇员的实际合同自由。

title=Conséquences

À la suite du refus, l'employeur peut : 雇员拒绝后，雇主可：

1. **Renoncer** à sa proposition. 放弃提议。
2. **Licencier** le salarié – mais alors le motif du licenciement est le **motif initial** de la modification (et non le refus en lui-même). Ce motif doit être une **cause réelle et sérieuse**. 解雇雇员——但解雇动机是变更的原始动机（非拒绝本身），且必须构成 CRS。

VII. LOGIQUE 6 – FIN DE LA RELATION
关系终止：理由 + 程序 + 制裁

VII. Logique 6 – Le triple verrou : justification, procédure, sanction 三重锁：理由 + 程序 + 制裁

title=Logique architecturale

Le licenciement étant la **décision la plus grave** pour le salarié (perte de son emploi, de son revenu, de son statut social), le droit du travail l'encadre par un **triple verrou** :

1. **Verrou de fond** : il faut une raison sérieuse (*cause réelle et sérieuse*).
2. **Verrou de forme** : il faut respecter une procédure formelle.
3. **Verrou des sanctions** : trois niveaux de sanction selon la gravité de la violation.

解雇是对雇员最严重决定（失去工作、收入、社会地位）。劳动法用三重锁框定：（1）实质锁——CRS；（2）形式锁——程序；（3）制裁锁——三级制裁。

Principe 16 – Cause réelle et sérieuse 真实且严重的理由

title=Énoncé

Tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une **cause réelle et sérieuse** (CRS). Sans CRS, le licenciement est illégal.
所有个人原因解雇必须基于真实且严重的理由（CRS）。否则违法。

title=Article-pivot

Art. L.1232-1 – « Tout licenciement pour motif personnel est motivé [...]. **Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.** »

Décomposition de la CRS : CRS 拆解：

- **Cause réelle** = **objective** (faits vérifiables) + **existante** (preuves matérielles, pas de simples soupçons) + **exacte** (vrai motif, non dissimulé). 真实= 客观 + 存在 + 准确。
- **Cause sérieuse** = gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat. 严重= 严重程度足以使合同无法继续。

title=Jurisprudence cardinale

Cass. soc. 29 nov. 1990, *Mme Fertray* – « Un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des **éléments objectifs**. La **perte de confiance** alléguée par l'employeur **ne constitue pas en soi un motif** de licenciement. »

Trois corollaires : 三个推论：

1. Le comportement d'un **proche** ne constitue pas une cause valable. 亲属行为不构成。
2. Les **simples soupçons** ne suffisent pas. 单纯怀疑不够。
3. Le salarié ne peut être licencié que pour des **faits qu'il a lui-même commis**. 只能因本人行为被解雇。

title=Logique

Pourquoi exiger l'**objectivité** ? Parce que la subjectivité de l'employeur (« je n'ai plus confiance », « je le sens pas ») est la porte d'entrée pour des motifs cachés (discrimination, vengeance, antipathie personnelle). Imposer une cause objective force à **rationaliser** la décision – et donc à la **justifier**.
为何要求客观？雇主的主观（"我不再信任"、"感觉不对"）是隐藏动机（歧视、报复、个人厌恶）的入口。要求客观原因迫使理性化决定，从而证立决定。

Principe 17 – 4 degrés de faute 4 级过错

title=Échelle disciplinaire

Faute	Définition	Conséquences
Légère/simple	Manquement mineur	Pas de licenciement
Sérieuse	Justifie un licenciement	Préavis exécuté + indemnités complètes
Grave	Rend impossible le maintien	Pas de préavis, pas d'indemnité licenciement, indemnité CP conservée
Lourde	Faute grave + intention de nuire	Aucune indemnité (perte aussi des CP)

title=Logique de progression

La gradation reflète le degré de **rupture du lien de confiance** :

- *Légère* : incident isolé, sans gravité.
- *Sérieuse* : rend la poursuite difficile mais pas impossible.
- *Grave* : rend la poursuite *impossible*.
- *Lourde* : trahison active de l'employeur (intention de nuire).

À chaque cran, on retire une indemnité supplémentaire – la sanction est proportionnelle à la rupture.
递进反映信任关系破裂的程度：每升一级，扣除一项赔偿——制裁与破裂程度成比例。

Principe 18 – Procédure protectrice 保护性程序

title=Énoncé

Tout licenciement doit suivre une procédure en **3 étapes** :

1. **Convocation** à un entretien préalable (5 jours ouvrables avant).
2. **Entretien préalable** (exposition des motifs + recueil des explications).
3. **Notification** par lettre recommandée (≥ 2 jours ouvrables après l'entretien) avec mention des motifs précis.

解雇程序 **3** 步：召集（前 5 工作日）→ 面谈 → 通知（面谈后 ≥ 2 工作日，载明具体动机）。

title=Logique

La procédure est un **garde-fou anti-impulsion**. Elle force l'employeur à :

- **réfléchir** avant d'agir (délais),
- **écouter** le salarié (entretien),

- **formaliser** sa décision (lettre).

Elle protège aussi le salarié : il sait **pourquoi** il est licencié, peut **contester** en justice, peut être **assisté**.
程序是反冲动安全栅。迫使雇主反思、倾听、形式化。同时保护雇员：知情、可诉、可获陪同。

title=Articles

Art. L.1232-2 et s. – procédure de licenciement pour motif personnel.

Principe 19 – Trichotomie des sanctions 制裁三分法

title=Énoncé – gradation par gravité

Type	Vice	Sanction
Irrégulier	Procédure non respectée mais CRS OK	Indemnité max 1 mois
Injustifié	Pas de cause réelle et sérieuse	Barème Macron (3 mois → 20 mois selon ancienneté)
Nul	Atteinte à un droit fondamental ou ordre public (discrimination, grossesse, gréviste, lanceur d'alerte)	Réintégration obligatoire + indemnité minimum 6 mois **hors barème**

title=Logique

La gravité de la sanction reflète la **nature de la violation** :

- *Irrégulier* = vice purement formel → sanction faible.
- *Injustifié* = vice de fond → sanction substantielle (barème).
- *Nul* = atteinte à des valeurs supérieures (égalité, libertés fondamentales) → sanction maximale (annulation pure et simple).

La logique : **plus la valeur protégée est élevée, plus la sanction est sévère**.
制裁严重性反映违法性质：保护价值越高，制裁越重。

title=Article – barème Macron

Art. L.1235-3 (depuis ordonnances Macron 2017) – plafonne l'indemnité pour licenciement injustifié selon ancienneté + taille de l'entreprise.

Important : le barème ne s'applique pas en cas de licenciement nul. 无效解雇时不适用 Macron 表。

VIII. SYNTHÈSE – 7 FILS LOGIQUES TRANSVERSAUX
综合：7 条贯穿性逻辑线

VIII. Les 7 fils logiques qui traversent toute la matière 贯穿全部内容的 7 条逻辑线

Au-delà de l'organisation par chapitres, le droit du travail français se laisse lire à travers **7 fils logiques** qui réapparaissent partout. Les maîtriser, c'est pouvoir improviser face à n'importe quelle situation.
超越分章组织，法国劳动法可通过 **7** 条逻辑线阅读，处处反复出现。掌握它们 = 应对任何情况。

Fil 1 – Du déséquilibre à la protection 从失衡到保护

title=Le moteur de tout le droit du travail

Diagnostic : la relation employeur-salarié est structurellement déséquilibrée.
Réponse : ordre public protecteur du salarié → règles impératives, limites au pouvoir, sanctions des abus.
诊断：雇佣关系结构失衡。回应：保护性公共秩序——强制性规则、权力限制、滥权制裁。

Réflexe d'analyse : face à toute règle, demander *« quel déséquilibre cette règle corrige-t-elle ? »*. La réponse révèle le sens de la règle.
分析反射：面对任何规则问" 它纠正什么失衡？"。答案揭示规则含义。

Fil 2 – Réalité de fait > volonté exprimée 事实 > 表达意愿

title=Anti-fraude

Application 1 : qualification du contrat – *Labbane* 2000.
Application 2 : caractérisation de la subordination – on regarde les faits, pas le titre.
Application 3 : cause réelle et sérieuse – la cause exacte = vrai motif, pas la cause invoquée.
Application 4 : discrimination indirecte – on regarde l'*effet* de la mesure, pas son intention déclarée.

Réflexe : *toujours regarder ce qui se passe vraiment, pas ce qui est écrit ou dit*. 反射：始终看实际发生而非书面所言。

Fil 3 – Justification + Proportionnalité (le double test) 正当性 + 比例（双重测试）

title=Test universel

Application 1 : restriction des libertés au travail (**L.1121-1**).
Application 2 : contenu du règlement intérieur (**L.1321-3**).
Application 3 : clauses contractuelles restrictives (mobilité, non-concurrence, exclusivité).
Application 4 : contrôle et surveillance (caméras, géolocalisation, cybersurveillance).
Application 5 : fouilles, dress codes, clauses de neutralité.

Réflexe : *dès qu'une mesure restreint un droit/liberté du salarié, appliquer le double test, et toujours rechercher des moyens moins attentatoires*. 反射：任何措施限制权利/自由时，应用双重测试，并始终寻找更不侵入手段。

Fil 4 – Information préalable / transparence 事先告知 / 透明度

title=Anti-asymétrie

Application 1 : informations demandées au candidat (**L.1221-6**).
Application 2 : méthodes de recrutement (**L.1221-8**).
Application 3 : dispositifs de contrôle (**L.1222-4**).
Application 4 : contenu du règlement intérieur (formalités d'affichage et de transmission).
Application 5 : entretien préalable au licenciement.

Réflexe : *l'employeur ne peut jamais utiliser à charge ce qu'il n'a pas annoncé.* 反射：雇主绝不能用未事先告知的内容指控雇员。

Fil 5 – Consentement requis pour le contrat 合同需要同意

title=Volonté individuelle protégée

Application 1 : formation du contrat – consentement libre, capacité, objet licite.
Application 2 : clauses spécifiques (mobilité, non-concurrence) – acceptation explicite.
Application 3 : modification du contrat – accord nécessaire.
Application 4 : rupture conventionnelle – accord clair, non équivoque, écrit.

Réflexe : *tout ce qui modifie un élément essentiel du contrat exige un accord du salarié – l'unilatéralisme est l'exception.* 反射：修改合同核心要素需要雇员同意——单方决定是例外。

Fil 6 – Égalité / non-discrimination 平等 / 非歧视

title=Valeur supérieure

Application 1 : recrutement – pas de question sur les motifs prohibés.
Application 2 : rémunération – égalité homme/femme à travail égal.
Application 3 : évolution de carrière – pas de discrimination dans la promotion.
Application 4 : licenciement – les motifs liés à la personne (situation de famille, religion, etc.) sont prohibés.

Réflexe : *si une décision défavorable est liée à une caractéristique personnelle figurant sur la liste de l'art. L.1132-1, c'est une discrimination = nullité + dommages-intérêts + pénal.* 反射：不利决定与 L.1132-1 列举的个人特征相关 → 歧视 = 无效 + 赔偿 + 刑事。

Fil 7 – Protection de la santé / sécurité 健康 / 安全保护

title=Le corps du salarié n'est pas marchandise

Application 1 : obligation de sécurité de l'employeur (de moyens renforcée).
Application 2 : prévention des risques (formation, équipements, organisation).
Application 3 : droit de retrait du salarié face à un danger grave et imminent.
Application 4 : santé mentale – harcèlement moral et sexuel.
Application 5 : médecine du travail, inaptitude, reclassement.

Réflexe : *toute organisation du travail qui dégrade la santé physique ou mentale est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur.* 反射：任何损害身心健康的劳动组织都可能引发雇主责任。

Tableau récapitulatif final 最终总览表

title=Carte des principes / 原则地图

N°	Principe	Article(s)	Jurisprudence
1	3 éléments du contrat	–	*Société Générale* 1996
2	Faits > étiquette	–	*Labbane* 2000
3	Pluralité des sources	Constitution, Code, etc.	–
4	Règle de faveur	–	jurisprudence constante
5	Ordre public protecteur	L.2251-1	–
6	Information pertinente	**L.1221-6**	–
7	Transparence + confidentialité	**L.1221-8**	–
8	Non-discrimination	**L.1132-1, L.1142-1**	–
9	4 pouvoirs de l'employeur	–	–
10	Justification + proportionnalité	**L.1121-1, L.1321-3**	jurisp. constante
11	Information préalable du contrôle	**L.1222-4**	–
12	Vie privée au travail	**CEDH art. 8**	jurisp. abondante
13	Obligation de sécurité	**L.4121-1**	*série amiante* 2002
14	Distinction modification / changement	–	*Le Berre* 1996
15	Refus jamais fautif	–	jurisp. constante
16	Cause réelle et sérieuse	**L.1232-1**	*Mme Fertray* 1990
17	4 degrés de faute	–	jurisp. constante
18	Procédure de licenciement	**L.1232-2 s.**	–
19	Trichotomie des sanctions	**L.1235-3** (barème)	–

title=Mantra final pour l'examen 考前终极口诀

« Identifier le déséquilibre ⇒ trouver la règle protectrice ⇒ appliquer le test (faits + proportionnalité) ⇒ conclure et conseiller. »

« 识别失衡 → 找到保护规则 → 应用测试（事实 + 比例）→ 结论并建议。»

Si vous ne deviez retenir que 5 choses : 若只能记 **5** 点：

1. **Subordination** = critère du salariat (→ *Société Générale* 1996).
2. **Faits > étiquette** (→ *Labbane* 2000).
3. **Justification + Proportionnalité** = test universel des restrictions (**L.1121-1**).
4. **Cause réelle et sérieuse** = condition de fond du licenciement, objective + existante + exacte + sérieuse (→ *Mme Fertray* 1990).
5. **Modification du contrat = accord ; changement des conditions = unilatéral** (→ *Le Berre* 1996).